



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Emilio Norelli - Presidente

dott. Michele Di Mauro - Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Conti - Consigliere rel.

all'udienza del 19 ottobre 2022 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al 8748 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell'avv. Corea Ulisse (c.f. *C.F._2* - pec: *Email_1*), in virtù di procura a margine dell'atto di appello - appellante

e

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1* - p.i. *P.IVA_2*) (già [...]
Controparte_2 conferitaria del portafoglio assicurativo della [...]
Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv. Rossi Stefano (c.f. *C.F._3* - pec: *Email_2*), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio *Persona_1* di Treviso del 18.12.2014 (rep. n.186905 - racc. n. 30367) - appellata

e

Controparte_4 (c.f. *C.F._4*), elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 19, presso lo studio dell'avv. Carnevali Giorgio (c.f. *C.F._5* - pec:

Email_3), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello - appellato

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 15/12/2017, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 20588/2017, pubblicata il 2/11/2017, resa nel giudizio di primo grado promosso dalla predetta appellante nei confronti di CP_4

[...] , nel quale è stata chiamata in causa la Controparte_1
I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

<<Con atto di citazione ritualmente notificato all'Arch. Controparte_4 la Sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8253/2015...emesso inter partes il 07/04/2015 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 12.550,24 oltre interessi e spese di procedura. Eccepiva la illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. Nel merito evidenziava che la fattura di pagamento non costituiva prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della domanda. Peraltro, in ragione degli accordi intercorsi con il professionista, il 30% dell'importo complessivo avrebbe dovuto essere corrisposto contestualmente alla stipulazione del contratto, un ulteriore 30% entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di muratura interna e della realizzazione degli impianti idrico ed elettrico, il 35% alla chiusura dei lavori eseguiti a perfetta regola d'arte ed il residuo 5% trascorso un anno dalla certificazione di corretta esecuzione e del collaudo positivo degli stessi. Tuttavia la condizione richiesta per il pagamento del terzo acconto pari al 35% del compenso non si era affatto verificata essendo stato accertato che l'unità immobiliare era in stato precario secondo quanto analiticamente illustrato nell'atto di citazione. Si costituiva l'Arch.

Controparte_4 il quale, con comparsa di risposta, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo. Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_2 la Sig.ra

Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 9604/2015, R.G. n° 17230/2015, emesso inter partes il 24/04/2015 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 254.374,84 oltre interessi e spese di procedura. Assumeva la infondatezza del credito ingiunto essendo stato integralmente pagato il corrispettivo contrattuale (per essere stata corrisposta la somma pari ad € 265.000,00 a fronte di quella pattuita pari ad € 269.841,60). Peraltro la Parte_3 non aveva neanche maturato il diritto ad ottenere il pagamento del compenso

contrattuale non essendo mai stati consegnati gli stati di avanzamento dei lavori. Del pari le opere non erano state accettate in quanto eseguite non a regola d'arte. In forza dei superiori rilievi chiedeva rimuoversi l'emesso decreto ingiuntivo e condannarsi, in via riconvenzionale, la *Parte_3* alla restituzione del corrispettivo versato oltre interessi ai sensi del novellato art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. Del pari chiedeva condannarsi la *Parte_3* al versamento della somma dovuta in virtù dell'art. 9 del contratto di appalto a titolo di penale per il ritardo, se del caso previa riduzione. Da ultimo chiedeva condannarsi la *Parte_3* al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (pari ad € 569.928,25 ovvero pari alla diversa somma ritenuta di giustizia) patiti per aver dovuto fruire di una unità immobiliare con gravi problemi di natura abitativa a cagione della grave negligenza della ditta appaltatrice. Si costituiva la ditta individuale S.P. *Controparte_5* che, con comparsa di risposta, contestava la fondatezza delle prospettazioni in fatto e delle deduzioni in diritto ex adverso formulate chiedendo la conferma dell'emesso decreto ingiuntivo. A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa ad opera dell'Arch. *Controparte_6* costituiva la *Controparte_1* che, con comparsa di risposta eccepiva la non operatività della polizza assicurativa. Si procedeva alla riunione dei due giudizi per ragioni di connessione. Espletata la C.T.U. (ammessa al fine di accertare l'eventuale ammontare del corrispettivo spettante alla impresa appaltatrice, del compenso spettante all'Arch. *Controparte_4*, di verificare se le opere eseguite fossero affette da vizi e fossero ascrivibili profili di colpa professionale all'Arch. *CP_4*) la causa...veniva trattenuta in decisione>>

L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: <<1) Dichiara cessata la materia del contendere fra la ditta individuale S.P. [...] *CP_5* e la Sig.ra *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9604/2015...emesso inter partes il 24/04/2015 compensando fra le parti le spese di lite; 2) Rigetla la richiesta di manleva con riferimento al profilo sub 1) proposta dalla Sig.ra *Parte_1* nei confronti dell'Arch. *Controparte_4*; 3) Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di manleva proposta dall'Arch. [...] *CP_4* nei confronti della *Controparte_1* 4) Condanna la Sig.ra *Parte_1* a rifondere in favore della *Controparte_1* le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 5) Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8253/2015...emesso inter partes il 07/04/2015, proposta dalla Sig.ra *Parte_1* nei confronti dell'Arch. *Controparte_4* e, per l'effetto, revoca il decreto

monitorio medesimo; 6) Compensa le spese di lite fra la Sig.ra *Parte_1* [...] e l'Arch. *Controparte_4* relativamente ai due giudizi; 7) Pone le spese di C.T.U. nei rapporti interni fra la Sig.ra *Parte_1* [...] e l'Arch. *Controparte_4* in misura pari a 3/5 dell'intero a carico della prima e nella residua misura a carico del secondo>>.

La decisione è motivata come di seguito riportato.

<<Ritiene il giudicante che debbano essere trattati in forma separata i processi originati dal decreto ingiuntivo richiesto (ed ottenuto) nell'interesse della ditta individuale *Controparte_7* e dal decreto monitorio richiesto (ed ottenuto) dall'Arch. *Controparte_4*. Con riferimento al primo processo giova osservare: occorre prendere atto della circostanza che in data 14/06/2017 la Sig.ra *Parte_1* e la ditta *Parte_3* hanno sottoscritto un atto di transazione in virtù del quale le parti hanno rinunciato alle domande reciprocamente avanzate facendo salvo il diritto della prima a proseguire il giudizio nei confronti dell'Arch. *Controparte_4* e della *Controparte_3* compagnia assicurativa del predetto professionista; non vi è ragione giustificatrice per ritenere responsabile l'Arch. *CP_4* a titolo di manleva atteso che, in un'ottica di soccombenza virtuale, giova considerare che già in sede di A.T.P. era stata valutata la consistenza economica del corrispettivo di appalto a saldo da corrispondere alla impresa appaltatrice; peraltro il nominato esperto, con giudizio tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha opinato che il corrispettivo residuo spettante alla *Parte_3* risulta essere pari ad € 154.935,69 oltre I.V.A. 10% ed oltre interessi legali e moratori; del pari non può essere esaminato, in difetto di accettazione del contraddittorio, il contenuto di domande innovative. Orbene la Sig.ra *Pt_1* che ha definito ogni questione con la *Parte_3*, non ha titolo per ottenere che il corrispettivo, versato in minus in relazione a quello riconosciuto in sede peritale, debba essere posto a carico dell'Arch. *CP_4* (in quanto la responsabilità di natura professionale ascrivibile al professionista non elide l'obbligo di versare il corrispettivo alla impresa appaltatrice); la erronea evocazione dell'Arch. *CP_4* riverbera i propri effetti anche sulla chiamata in causa della compagnia assicuratrice dovendo, pertanto, essere poste le spese di lite in favore della compagnia assicuratrice a carico della Sig.ra *Pt_1* (risultando regolamentato infra il profilo del riparto delle spese di lite fra la Sig.ra *Pt_1* l'Arch. *CP_4*). Con riferimento al secondo processo occorre considerare che: il nominato esperto, con giudizio tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha ritenuto che all'Arch. *CP_4* non debba esser corrisposto alcunché a titolo di saldo del compenso professionale (essendo stato condivisibilmente valutato che, sulla scorta della documentazione prodotta, risultano carenti i contenuti dell'attività professionale sub specie di progettazione, direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori); del pari occorre considerare che la Sig.ra Pt_1 in sede di atto oppositivo ha richiesto la mera revoca dell'emesso decreto ingiuntivo; ne consegue che i consistenti addebiti di natura professionale accertati dall'ausiliario di giustizia possono essere valido presupposto per la futura instaurazione di un giudizio di risarcimento dei danni nei confronti del professionista, ma non costituiscono materia del presente processo. In ragione della soccombenza reciproca (risultando fondate le ragioni poste a fondamento della presente opposizione, ma essendo infondata, uti supra, la richiesta di manleva) appare equo compensare le spese di lite fra la Sig.ra Pt_1 l'Arch. CP_4. Quanto alle spese di C.T.U....le stesse devono essere poste nei rapporti interni fra la Sig.ra Pt_1 l'Arch. CP_4 in misura pari a 3/5 dell'intero a carico della prima e nella residua misura a carico del secondo>>.

Con l'atto di appello Parte_1 ha formulato le seguenti conclusioni: <<a) in accoglimento dei primi due motivi di appello, dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sig.ra Pt_1 si fosse limitata a chiedere la mera revoca del decreto ingiuntivo notificato dall'Arch. CP_4 omettendo di pronunciarsi sulle domande formulate dalla stessa di risoluzione dei contratti conclusi con il professionista e di restituzione dei compensi già corrisposti e, per l'effetto, in riforma della stessa, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti intervenuti tra la sig.ra Pt_1 e l'Arch. CP_4 per grave inadempimento di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione dei compensi percepiti pari ad € 20.000,00 oltre interessi; b) sempre in accoglimento dei primi due motivi di appello, dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sig.ra Pt_1 si fosse limitata a chiedere la mera revoca del decreto ingiuntivo notificato dall'Arch. CP_4 omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dalla stessa e, per l'effetto, in riforma della sentenza, accertata la responsabilità per i gravi inadempimenti dell'Arch. CP_4, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla sig.ra Pt_1 in misura complessivamente non inferiore ad € 500.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; c) in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare che l'Arch. CP_4 è tenuto a risarcire e manlevare l'odierna opponente da tutte le conseguenze della lite, condannandolo al pagamento in favore della sig.ra Pt_1 dell'importo corrisposto da quest'ultima alla Ditta in virtù dell'atto di transazione in data 14.6.2017, pari ad € 55.000,00 oltre interessi; d) in accoglimento del quarto motivo di appello, subordinatamente alla condanna dell'arch. CP_4 all'integrale pagamento delle spese di lite, riformare la sentenza nella parte in cui ha ripartito le spese di CTU in misura pari ai 3/5 a carico della sig.ra

Pt_1 e del residuo a carico dell'Arch. CP_4 e, per l'effetto, dichiarare compensate le spese della consulenza tecnica di primo grado; e) in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato la sig.ra Pt_1 alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 e, per l'effetto, condannare l'Arch. CP_4 al pagamento di dette spese giudiziali in favore della propria compagnia di assicurazione;...con condanna dell'Arch. CP_4 alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio>>.

L'appellata Controparte_1 costituitasi con comparsa di risposta depositata l'8/03/2018, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto rigettarsi l'appello, col favore delle spese di lite. In via gradata ha reiterato <<ai sensi dell'art.346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: sulla domanda di garanzia impropria, in via principale, dichiarare, ai sensi dell'art.1 e 5 sezione II delle CGA, l'inoperatività in relazione al sinistro per cui è causa, della garanzia assicurativa invocata dall'arch. Controparte_4 nei confronti di Controparte_1 in forza della polizza n. 251188660. Con vittoria delle spese di lite; in subordine, sempre sulla domanda di garanzia impropria, laddove non sia provato che il sinistro è stato denunciato dall'assicurato nel termine di cui all'art. 4 sezione I delle CGA, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo, ex art.1915 c.c., in capo all'arch. Controparte_4. Con vittoria delle spese di lite;...in ipotesi di accertata operatività della polizza invocata...contenere la manleva massima del concludente assicuratore nei limiti dei soli danni patrimoniali ed entro il ritualmente eccepito massimale di polizza (pari a € 1.000.000,00 per sinistro e annualità assicurativa) ovvero alla minor somma che da detto massimale residuerà al tempo del pagamento, e previa applicazione dello scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro... Spese come per legge...Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio>>.

L'appellato Controparte_4, costituitosi con comparsa di risposta depositata per via telematica il 4/06/2021, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto rigettarsi l'appello, col favore delle spese di lite. In via gradata ha reiterato <<ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel giudizio di primo grado: nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea...; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il terzo, Controparte_1 tenuto al pagamento della somma in oggetto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma, anche concernente le sole spese di lite>>.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate *Controparte_1* e *CP_4* [...] in quanto dalla lettura dell'atto di appello è possibile identificare con chiarezza quali sono le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire, trasfuso nelle conclusioni.

Con il primo motivo di gravame, rubricato <<Nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alle domande formulate dalla sig.ra *Pt_1* Violazione dell'art. 112 c.p.c.>>, l'appellante *Parte_1* censura la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale afferma: <<la sig.ra *Pt_1* in sede di atto oppositivo ha richiesto la mera revoca dell'emesso decreto ingiuntivo>>. L'appellante così argomenta: <<con il presente motivo di appello, si intende impugnare la sentenza nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ed immotivatamente omesso di pronunciarsi sulle domande formulate dalla sig.ra *Pt_1* aventi ad oggetto (i) l'accertamento dell'avvenuta risoluzione dei contratti stipulati con l'Arch. *CP_4* per grave inadempimento di quest'ultimo e la condanna del medesimo alla restituzione dei compensi già percepiti pari ad € 20.000,00 oltre interessi; (ii) l'accertamento della responsabilità e dei gravi inadempimenti dell'Arch. *CP_4* e la condanna del professionista al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla sig.ra *Pt_1* nella misura non inferiore ad € 569.928,25...posto che...le suddette pretese sono state espressamente e tempestivamente formulate dall'odierna appellante. Ed infatti, con l'atto di chiamata in causa dell'Arch. *CP_4*, la sig.ra *Pt_1* ha chiesto all'Ill.mo Giudice adito di voler "in ogni caso, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti intervenuti tra la sig.ra *Pt_1* e l'Arch. *CP_4* per grave inadempimento di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione dei compensi percepiti pari ad € 20.000,00 oltre interessi; in ogni caso e sempre in via riconvenzionale, accertate le responsabilità e i gravi inadempimenti sia della *Parte_2* che dell'Arch. *CP_4*, condannare gli stessi, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla sig.ra *Parte_1* nella misura non inferiore, allo stato, ad € 569.928,25, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in istruttoria" altresì precisando le domande in esame in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Alla luce di ciò, emerge, ictu oculi, che il Tribunale ha completamente omesso di esaminare le suddette domande, tempestivamente ed esplicitamente formulate dall'odierna appellante nell'ambito del giudizio R.G. n. 39877/2015, ritenendo erroneamente che quest'ultima si fosse limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo notificato dall'Arch. *CP_4* ovvero che si trattasse di "domande

innovative". Ai sensi dell'art. 342, n.2, c.p.c., si dichiara che la statuizione appellata viola il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. essendo evidente l'omissione in cui è incorso il primo Giudice e ciò sia nel caso in cui tale omissione derivi da una errata lettura degli atti di causa che nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che trattavasi di "domande innovative"...la sig.ra **Pt_1** nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla **Parte_2** (R.G. n. 38977/2015), ha chiamato in causa l'Arch. **CP_4** stante la responsabilità concorrente di quest'ultimo per i medesimi fatti (e danni) denunciati con l'atto di opposizione notificato alla Ditta, imputabili - oltre che al comportamento di quest'ultima, con la quale, tuttavia, è intervenuto un atto transattivo con rinuncia alle reciproche domande - al grave inadempimento del professionista agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. In particolare, evocando in giudizio il professionista, l'odierna appellante ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento di quest'ultimo vuoi ai fini della condanna dello stesso, previa risoluzione dei predetti contratti, alla restituzione di quanto già percepito a titolo di compenso, vuoi al fine di sentirlo condannare al risarcimento di danni causati da tale inadempimento. Le suddette pretese sono state chiaramente formulate con l'atto di chiamata in causa dell'Arch. **CP_4**, con il quale la sig.ra **Pt_1** ha chiesto, inter alia, all'Ill.mo Giudice adito di voler: "in ogni caso, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti intervenuti tra la sig.ra **Pt_1** e l'Arch. **CP_4** per grave inadempimento di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione dei compensi percepiti pari ad € 20.000,00 oltre interessi; in ogni caso e sempre in via riconvenzionale, accertate le responsabilità e i gravi inadempimenti sia della **Parte_2** che dell'Arch. **CP_4**, condannare gli stessi, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla sig.ra **Parte_1** nella misura non inferiore, allo stato, ad € 569.928,25, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in istruttoria" (cfr. conclusioni di cui all'atto di chiamata in causa dell'Arch. **CP_4**) e successivamente precisate, nei medesimi termini, in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 27.6.2017... Dalla corretta lettura degli atti di causa depositati nel corso del giudizio di primo grado, emerge ictu oculi, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che "la sig.ra **Pt_1** n sede di atto oppositivo [avrebbe] richiesto la mera revoca dell'emesso decreto ingiuntivo" evidentemente considerando le sole conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione al D.I. notificato dall'Arch. **CP_4** (R.G. n. 33205/2015) omettendo di leggere quelle rassegnate nell'atto di chiamata in causa del medesimo professionista nell'ambito del giudizio R.G. n. 38977/2015. Le domande in esame, al contrario, sono state formulate dall'odierna appellante in maniera esplicita, oltre che tempestiva...>>.

Con il secondo motivo di gravame, rubricato <<Nel merito delle domande proposte dalla sig.ra **Pt_1** su cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi >>, l'appellante **Parte_1** deduce: <<Stante l'omesso esame da parte del Giudice di primo grado, di seguito si riportano le domande - giova ripetere - tempestivamente ed esplicitamente formulate dalla sig.ra **Pt_1** con l'atto di chiamata in causa, dirette ad ottenere l'accertamento della risoluzione dei contratti stipulati con l'Arch. **CP_4** per grave inadempimento di quest'ultimo - con conseguente obbligo del medesimo alla restituzione di quanto già percepito a titolo di compenso - nonché il risarcimento dei danni anch'essi derivanti dalle gravi inadempienze imputabili al professionista. In primo luogo, si rileva che il gravissimo inadempimento dell'Arch. **CP_4** agli obblighi derivanti dai propri incarichi è stato ampiamente confermato dal CTU in sede dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, oltre che accertato dallo stesso Tribunale. Il Giudice di prime cure, infatti, nell'esaminare l'opposizione proposta - ed accolta - dalla sig.ra **Pt_1** avverso il D.I. notificatole dall'Arch. **CP_4** per il pagamento del residuo compenso asseritamente dovutogli per l'attività professionale, ha accertato che "il nominato esperto, con giudizio tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha ritenuto che all'Arch. **CP_4** non debba essere corrisposto alcunché a titolo di saldo del compenso professionale (essendo stato condivisibilmente valutato che, sulla scorta della documentazione prodotta, risultano carenti i contenuti dell'attività professionale sub specie progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori)" (cfr. sentenza impugnata). Come già rilevato, il Tribunale ha persino affermato che "i consistenti addebiti di natura professionale accertati dall'ausiliario di giustizia possono essere valido presupposto per la - futura - instaurazione di un giudizio di risarcimento dei danni nei confronti del professionista (ma non costituiscono materia del presente processo)" (cfr. sentenza impugnata). D'altra parte, le conclusioni del Tribunale in punto di violazione, da parte dell'odierno opposto, dei propri obblighi professionali riflettono le risultanze della CTU eseguita dall'Ing. **Per_2**. Ed infatti, dalla predetta istruttoria è emerso in maniera inconfutabile il gravissimo inadempimento dell'Arch. **CP_4** agli obblighi derivanti da tutti e tre gli incarichi – di direzione dei lavori, di progettista e di coordinatore della sicurezza -, stante "lo stato di effettivo espletamento della inadeguata prestazione d'opera professionale resa da parte del **CP_4**" (cfr. pag. 102 della CTU). A) In particolare, è stato confermato che l'Arch. **CP_4** non ha mai consegnato la documentazione relativa alla progettazione. L'Ing. **Per_2** ha dichiarato che dagli atti di causa "non emerge: alcuna relazione od elaborato grafico riconducibile a: - un progetto esecutivo architettonico; - un rendering tridimensionale degli interni; - un progetto

esecutivo dei diversi impianti tecnologici: elettrico, idraulico, di condizionamento, audio – video - satellitare, di allarme; - i particolari costruttivi e decorativi; - il calcolo delle strutture portanti in acciaio, relative al rinforzo strutturale del solaio di copertura” (cfr. pag. 93 e 94 della CTU) e che l'Arch. CP_4 “n.q. di Progettista. - ometteva di fornire alla Parte_2 (ed alla Pt_1 la maggior parte dei progetti esecutivi architettonici, strutturali ed impiantistici - come anche alcuni costruttivi, in base ai quali dovevano essere realizzati i lavori” (cfr. pag. 105 della CTU). Con particolare riferimento alla “grave carenza” in ordine alla progettazione esecutiva degli impianti tecnologici, il CTU ha precisato che “è molto difficile ed oneroso redigere le indispensabili dichiarazioni di conformità dei vari impianti, né tantomeno eseguire il collaudo finale di ciascun impianto, opzione invece esplicitamente richiesta da Pt_1 e promessa da CP_4” e che “manca altresì qualsiasi riferimento alle modalità d’uso e manutenzione ordinaria, necessarie per garantire nel tempo l’efficienza di esercizio degli impianti”. Peraltro, sul punto, si rileva che lo stesso Arch. CP_4 ha riconosciuto espressamente di essere in possesso “esclusivamente (...) degli schemi di massima degli impianti”, posto che, a suo dire, “gli impianti speciali meccanici ed elettrici as build sono di esclusiva competenza dell’impresa esecutrice... come anche i calcoli” (cfr. doc. 18). Tuttavia, nel contratto dell’1.7.2010, il professionista si era impegnato ad eseguire la “progettazione esecutiva” di tutti gli impianti (i quali, giova sottolineare, sono risultati tutti fuori norma dall’esame compiuto dalla CTU), ivi incluso quello elettrico ed idraulico, stabilendo espressamente che “la progettazione completa prevede, altresì, la copia dell’intero progetto per il committente e le tavole con i particolari costruttivi per le ditte esecutrici dei lavori” (cfr. doc. 2 allegato all’atto di opposizione R.G. n. 33205/2015). B) Quanto all’attività di direzione dei lavori, gli inadempimenti imputabili all’Arch. CP_4 sono altrettanto gravi. Ed infatti, l’odierno appellato ha, in primo luogo, omesso di tenere la documentazione contrattuale e contabile dell’appalto di cui all’art. 2.2 dell’incarico per la direzione lavori - in virtù del quale, il D.L. aveva garantito una presenza in cantiere di almeno 3 giorni la settimana e la presentazione di una relazione periodica ogni 10 giorni (doc. 4 allegato all’atto di opposizione R.G. n. 33205/2015) -, nonché gli atti contabili, i verbali, i SAL e gli Ordini di Servizio che lo stesso si era obbligato a stilare periodicamente in virtù dell’art. 3.3 del contratto (cfr. doc. 4 allegato all’atto di opposizione R.G. n. 33205/2015). La circostanza, ancora una volta, è stata riconosciuta espressamente dall’Arch. CP_4 laddove ha affermato che “i documenti richiesti (..) non sono stati redatti” e che le predette relazioni periodiche “sono state consegnate con la dicitura di cronoprogrammi e stato avanzamento lavori” (cfr. doc. 18 allegato all’atto di opposizione R.G. n. 33205/2015). Tuttavia, i documenti che controparte sostiene di aver consegnato non

solo sono cosa ben diversa dalle “relazioni periodiche sullo sviluppo dei lavori”, ma non costituiscono neppure degli Stati di Avanzamento Lavori come risulta dalla relazione del CTU, laddove si legge che dagli atti di causa “non emerge (...) alcun elaborato contabile che faccia riferimento alle attività precipue della direzione dei lavori – quali in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Giornale dei Lavori; - Libretto delle misure; - Registro di contabilità; - Stati di Avanzamento dei Lavori; - Certificati di Pagamento; - Ordini di Servizio, tranne un paio circa il ritardo nell'esecuzione; Rapporti periodici alla Committenza (frequenza dieci giorni); Elaborazioni Varianti in corso d'Opera; - Stato di consistenza all'atto della riconsegna anticipata, con relazione di accompagnamento del DdL; - Conto finale con eventuale calcolo della penale per ritardata ultimazione dei lavori” (cfr. pagg. 93 e 94 della CTU). C) Ed ancora con riferimento al ruolo di direttore dei lavori ricoperto dall'Arch. CP_4, il CTU ha accertato che quest'ultimo: " - in diverse occasioni ometteva di impartire le necessarie istruzioni alla Parte_2, che pertanto eseguiva le relative opere in autonomia, spesso in maniera difforme a Contratto de quo e alla regola dell'arte; - non vigilava in generale sulla corretta esecuzione dei lavori, in quanto non rispettava la frequenza prevista dal contratto per la sua presenza in cantiere, omettendo così di produrre i rapporti periodici alla Committenza; - ometteva l'emissione dei prescritti Ordini di Servizio – obbligo invece specifico della DdL - a fronte delle diverse e molteplici Varianti in corso d'opera come anche delle lavorazioni extracontrattuali, tutte poi comunque eseguite dalla Parte_2 per entrambe le tipologie di Varianti in corso d'opera e lavorazioni extracontrattuali, ometteva il concordamento dei relativi nuovi prezzi con la Parte_2, ponendo fuori controllo i costi di cantiere; - ometteva la gestione formale, efficace ed efficiente, del processo di accettazione dei materiali a più d'opera in cantiere; - certificava la corretta esecuzione di talune opere, che – al contrario – sarebbero poi risultate essere state realizzate in difformità alla regola dell'arte; - eseguiva un sopralluogo presso il cantiere in data 18.10.2012, ed all'esito redigeva una relazione giurata, in cui rilevava il ritardo nelle lavorazioni e riscontrava alcuni vizi relativi ai lavori già effettuati (da egli stesso diretti!), ed ometteva però di rilevare la presenza di ulteriori vizi e difetti, che sarebbero stati invece riscontrati solo successivamente da parte di alcuni tecnici di fiducia della Pt_1 n.q. di Progettista e Direttore dei Lavori – a seguito di specifici sopralluoghi per riscontrare copiosi fenomeni infiltrativi, nella relazione del 17.4.2014 indicava le attività che riteneva opportune per l'eliminazione delle cause che avevano provocato le infiltrazioni, omettendo tuttavia di redigere il necessario progetto esecutivo ed anche di dirigere l'esecuzione dei lavori da egli stesso indicati” (cfr. pag. 106). Il Perito del Tribunale ha, poi, aggiunto che “è poi certamente censurabile il comportamento superficiale ed omissivo del DdL, chiamato dalla legge alla vigilanza proattiva in

cantiere se poi emergono – come poi sono effettivamente emersi – i seguenti profili: - realizzazione da parte della **Parte_2** di ripetute e rilevanti lavorazioni difformi (...) ed anche in violazione della regola dell'arte (com'è possibile siano state eseguite all'insaputa della **Orga**); - prolungata presenza in cantiere di una serie di ditte Terze "sconosciute" nel 2011 e 2012 (subappalti non autorizzati?) e proseguite fino al 2015 – anch'esse impegnate in ripetute e rilevanti ed ulteriori lavorazioni difformi" (cfr. pag. 103 della CTU). D) Da ultimo, l'Ing. **Per_2** ha accertato l'inadempimento dell'Arch. **CP_4**, altresì, all'incarico di coordinatore della sicurezza "dagli Atti di Causa non emerg[e] alcuna relazione od elaborato riconducibile ad un progetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) né tantomeno si riviene alcuna evidenza dei necessari aggiornamenti del PSC, alla luce del rinvenimento prolungato in cantiere di una serie di ditte Terze "sconosciute" nel 2011 e 2012, che quindi operavano con reciproche interferenze non gestite in contemporanea con la ditta "ufficiale" (**Parte_2**, mettendo in sicuro pericolo la sicurezza di cantiere"(cfr. pag. 95 della CTU). Le risultanze peritali hanno, quindi, cristallizzato gravissimo inadempimento dell'Arch. **CP_4** agli obblighi connessi all'incarico sia di direzione dei lavori che di progettista che, inoltre, di coordinatore della sicurezza (cfr. pag. 105 della CTU). II.2 Conseguenze dell'accertato grave inadempimento imputabile all'Arch. **CP_4**. II.2.a Risoluzione dei contratti e diritto della sig.ra **Pt_1** alla restituzione di quanto pagato a titolo di compenso. 7. Considerata l'indubbia gravità degli inadempimenti accertati tanto dal CTU (il quale ha "accertato la sussistenza di inadempimenti riconducibili all'Arch. **CP_4**, causate dalla inadeguata prestazione d'opera professionale da egli resa per i seguenti profili: Progettazione esecutiva; - Direzione dei Lavori; Coordinamento della sicurezza (sia in fase di Progettazione che di Esecuzione dei Lavori", cfr. pag. 107 della CTU) quanto dal Tribunale ("essendo stato condivisibilmente valutato che, sulla scorta della documentazione prodotta, risultano carenti i contenuti dell'attività professionale sub specie di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza"), in primo luogo, dovrà essere accolta la domanda di risoluzione dei contratti conclusi tra la sig.ra **Pt_1** e l'Arch. **CP_4**. L'art. 6.1 della convenzione per il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori, infatti, stabilisce "la presente convenzione si risolverà di diritto, senza necessità di messa in mora o dichiarazione giudiziale e senza obbligo di preavviso o diritto ad indennità di qualsiasi natura, salvo comunque il risarcimento del danno nei seguenti casi: a) (...) il reiterarsi di irregolare svolgimento dell'attività; b) violazione di uno o più obblighi di cui all'art. 2" ciò che è avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 4 allegato all'atto di opposizione R.G. n. 33205/2015). Le descritte omissioni, quindi, integrano la condizione prevista dalla citata clausola risolutiva espressa, ciò che ha comportato la

risoluzione automatica del contratto, comunicata dalla sig.ra **Pt_1** on missiva in data 30.7.2015, oltre che un grave inadempimento rilevante ai fini della risoluzione in virtù dell'art. 1453 ss. c.c. 8. Alla luce di ciò, l'Arch. **CP_4** è tenuto alla restituzione della somma già percepita da quest'ultima a titolo di compenso dalla Committente. Al riguardo, lo stesso CTU - chiamato a valutare il diritto del professionista a vedersi corrisposto il compenso per l'attività, asseritamente, resa - ha affermato, proprio in ragione degli accertati inadempimenti, che "i pagamenti ricevuti in acconto dalla **Pt_1** (Euro 15.893,20) super[ano] abbondantemente il corrispettivo maturato dal professionista (e che quest'ultimo "non [ha] diritto al pagamento di alcun corrispettivo residuo)" (cfr. pag. 96 della CTU). Ne deriva che l'Arch. **CP_4** dovrà essere condannato a restituire il compenso ricevuto dalla Committente pari ad € 15.893,20 oltre oneri di legge come risulta dalla stessa CTU (cfr. pag. 97 della CTU) e così per complessivi € 20.000,00 oltre interessi. II.2.b Sulla responsabilità per i danni derivanti dalla disastrosa conduzione dell'appalto da parte dell'Arch. **CP_4**. 9. Come già dimostrato, la sig.ra **Pt_1** con l'atto di chiamata in causa dell'Arch. **CP_4**, ha formulato una specifica domanda - inspiegabilmente non considerata dal Giudice di prime cure - al fine di sentir "h) in ogni caso e sempre in via riconvenzionale, accertate le responsabilità e i gravi inadempimenti sia della **Parte_2** che dell'Arch. **CP_4**, condannare gli stessi, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla sig.ra **Parte_1** nella misura non inferiore, allo stato, ad € 569.928,25, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in istruttoria" (cfr. conclusioni rassegnate con l'atto di chiamata in causa dell'Arch. **CP_4**). Ed infatti, gli innumerevoli danni, patrimoniali e non, patiti dalla sig.ra **Pt_1** a causa della disastrosa conduzione dell'appalto sono stati causati - oltre che dalle indubbie carenze della Ditta - dalle gravi omissioni imputabili al professionista, che, da un lato, non ha eseguito le prestazioni contrattualmente previste, dall'altro, ha ommesso ogni forma di controllo sull'impresa, così direttamente causando i danni che ne sono conseguiti. Il catastrofico stato del cantiere è stato consacrato, dapprima, dallo stato di consistenza delle opere sottoscritto dalla medesima **Pt_2** in data 23/25.1.2013 e dalla relazione finale redatta dall'Ing. **Per_3** - documentazione ritenuta dall'Ing. **Per_2** "attendibile in quanto fotografa lo stato delle opere all'atto della riconsegna segnalando anche vizi, difetti, carenze dell'opera e lavori non ultimati" (cfr. pag. 65 della CTU) e, successivamente, dagli accertamenti eseguiti dai Periti del Tribunale sia in sede di ATP ante causam che nel corso della CTU svoltasi nel corso del presente giudizio. All'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio è stata, infatti, confermata la presenza di innumerevoli vizi e difetti dell'opera (pagg. da 65 a 71) - alcuni di essi addirittura "in

palese violazione delle norme impiantistiche, di sicurezza, nonché della regola dell'arte" come nel caso dell'impianto del gas (cfr. pag. 84 della CTU) - dettagliatamente descritti nell'elaborato peritale, al quale si rinvia per brevità, ivi incluse le numerose infiltrazioni, tutt'ora presenti nell'immobile, e la non regolarità di tutti gli impianti (del gas, elettrico, di condizionamento e di riscaldamento) (cfr. pagg. da 70 a 71 della CTU) tutti riconducibili, oltre che all'impresa appaltatrice, anche alle gravi omissioni direttive e di controllo della D.L. sopra elencate. Si legge, invero, nella relazione peritale che "dagli Atti di Causa emerge infatti un comportamento del DdL che dimostra come egli non [è] stato in grado di garantire l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori" e che "è poi certamente censurabile il comportamento superficiale ed omissivo del DdL chiamato dalla legge alla vigilanza proattiva del cantiere" (cfr. pag. 103 della CTU), sicché deve ritenersi pacifica la responsabilità del professionista per i danni che ne sono derivati alla sig.ra Pt_1 ed il conseguente obbligo dello stesso al relativo risarcimento. La disastrosa conduzione dell'appalto, invero, è stata resa possibile ed agevolata dagli inadempimenti dell'Arch. CP_4, com'è chiaramente emerso dalla relazione peritale, laddove riconosce espressamente il nesso di causalità tra i vizi e difetti dell'opera ed "il comportamento superficiale ed omissivo del DdL (...) se poi emergono - come sono effettivamente emersi i seguenti profili: - realizzazione da parte della Parte_2 di ripetute e rilevanti lavorazioni difformi fin dall'autunno del 2011, talvolta in Variante "informale", ed anche in violazione della regola dell'arte (come è possibile siano state eseguite all'insaputa del DdL?) (cfr. pag. 103 della CTU). Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che rientrano "nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente" (Cass. 15.10.2013 n. 23350; Cass. 8.10.2008 n. 24859), ciò che, come è dimostrato dalle risultanze peritali, è accaduto nel caso di specie. Con la conseguenza che il professionista è tenuto a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, che ne sono derivati. Sul quantum. Danni patrimoniali. Quanto ai danni patrimoniali, l'Arch. CP_4 dovrà risarcire, in primo luogo, i danni patrimoniali derivanti dalla disastrosa conduzione dell'appalto, quantificati dall'Ing. Per_2 in complessivi € 87.246,05, di cui € 57.109,04 per opere già realizzate dalla sig.ra Pt_1 per la eliminazione di taluni vizi ed € 30.137,01 per quelle da realizzare per la rimozione dei vizi tutt'ora esistenti...>>.

Con il terzo motivo di gravame, rubricato <<Sulla domanda di ristoro delle somme che la sig.ra Pt_1 si è vista costretta a corrispondere alla Ditta a causa del comportamento inadempiente del professionista>>, l'appellante Parte_1 censura la sentenza appellata <<nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto il ristoro, da parte dell'Arch. CP_4, delle somme che la Committente si è vista costretta a corrispondere alla Ditta a causa del comportamento gravemente inadempiente del professionista>>. L'appellante così argomenta: <<...il primo giudice ha genericamente ritenuto che "non può essere esaminato, in difetto di accettazione del contraddittorio, il contenuto di domande innovative" con un'affermazione che, come già rilevato in altra sede, è a tal punto generica da non consentire di individuare a quali domande si riferisca, ma che impone di essere censurata stante il fatto che, in ogni caso, la sig.ra Pt_1 ha formulato tempestivamente tutte le proprie pretese...Il Tribunale ha rigettato la domanda in esame sulla base del fatto che "in un'ottica di soccombenza virtuale, giova considerare che già in sede di A.T.P. era stata valutata la consistenza economica del corrispettivo di appalto a saldo da corrispondere alla impresa appaltatrice; peraltro il nominato esperto, con giudizio tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha opinato che il corrispettivo residuo spettante alla Parte_2 risulta essere pari ad € 154.935,69 oltre I.V.A. 10% ed oltre interessi legali e moratori". Detta statuizione deve essere censurata, posto che si fonda su una parziale valutazione delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado oltre che su una errata applicazione delle norme di diritto in tema di risarcimento dei danni. Sotto il primo profilo, si rileva che la sig.ra Pt_1 ha corrisposto alla Ditta l'importo complessivo pari ad € 320.000,00 di cui € 265.000,00 pagati nel corso dell'appalto - come dimostrato dai bonifici versati in atti e confermato dall'Ing. Per_2 - ed € 55.000,00 riconosciuti all'Appaltatrice in virtù dell'atto transattivo intervenuto in data 14.6.2017, somma documentata dalla copia dell'assegno debitamente depositato dall'odierna appellante. Orbene, l'affermazione del primo Giudice secondo la predetta somma pagata dalla sig.ra Pt_1 costituirebbe un "minus" rispetto al "corrispettivo residuo spettante alla Parte_2" si basa su una non corretta lettura della relazione peritale, posto che il CTU ha quantificato la consistenza dei "lavori contrattuali" eseguiti dalla Parte_2 nella minor somma pari ad € 153.130,22. Evidentemente, il Tribunale non tiene conto che l'importo complessivo delle opere indicato dal perito del Tribunale comprende talune somme che non concorrono a determinare il corrispettivo dell'appalto riferendosi a lavori "extra" ovvero "non quotati". Detti importi non possono di certo essere posti a carico della sig.ra CP_8.

I detti motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.

Occorre brevemente ricostruire l'iter della vicenda processuale in esame. Con decreto n. 8253/2015, emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 4/04/2015, è stato ingiunto a *Parte_1* il pagamento di € 12.550,24 in favore di *Controparte_4* a costui dovute quale saldo del corrispettivo <<per la progettazione della distribuzione degli spazi abitativi dell'immobile sito in Roma, via Paolo Frisi n. 50>>, in virtù di contratto di prestazione d'opera stipulato con l'ingiunta. Avverso il detto decreto ha proposto opposizione *Parte_1* chiedendo di <<revocare il decreto ingiuntivo n. 8253/2015>>.

Con decreto n. 9604/2015, emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 24/04/2015, è stato ingiunto a *Parte_1* il pagamento della somma di € 254.375,84 in favore della ditta individuale [...] *Pt_2* di *CP_5* dovuta quale corrispettivo <<per la realizzazione di opere in muratura consistenti in demolizioni e ricostruzioni degli immobili... siti in Roma via Paolo Frisi n. 50 e via Barnaba Oriani n. 137>> commissionate dall'ingiunta. Ha proposto opposizione *Parte_1* chiedendo la revoca dell'opposto decreto, e, in via riconvenzionale la condanna di *Parte_3* alla restituzione del corrispettivo versato oltreché al pagamento della penale pattuita per il ritardo ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (pari ad € 569.928,25) subiti per avere dovuto fruire di una unità immobiliare con gravi problemi di natura abitativa a cagione della grave negligenza della ditta appaltatrice. L'opponente *Parte_1* [...], con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9604/2015, ha chiesto di essere autorizzata <<alla chiamata in causa dell'Arch. *Controparte_4*. Il giudice ha autorizzato la detta chiamata in causa con provvedimento reso all'udienza del 29/10/2015 ed ha fissato la data della nuova udienza al 3/03/2016. L'opponente *Parte_1* ha provveduto a citare il terzo (arch. *Controparte_4*) per l'indicata udienza con atto di citazione notificato il 19/01/2016. L'arch. *CP_4* [...] si è costituito con comparsa del 4/01/2016, senza sollevare eccezioni sulla ritualità della sua chiamata in causa, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la sua assicurazione *Controparte_1*. All'udienza del 19/04/2016 è stata disposta la riunione dei due giudizi. All'udienza di precisazione delle conclusioni l'opponente *Parte_1* [...] e la *Parte_2* hanno dato atto che tra loro era intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale rinunciavano alle domande proposte reciprocamente chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le suddette parti <<fermo restando il diritto della sig.ra *Pt_1* a proseguire il giudizio nei confronti dell'arch. *CP_4* (e di *Controparte_3* chiamata in causa da quest'ultimo)>>.

Il giudice di primo grado, dunque, erroneamente ha affermato <<che la Sig.ra *Pt_1* in sede di atto oppositivo ha richiesto la mera revoca

dell'emesso decreto ingiuntivo>> atteso che costei ha regolarmente chiamato in causa l'arch. CP_4 per essere da costui garantita in caso di eventuale condanna al pagamento <<delle somme riconosciute in favore della Ditta appaltatrice>>, e chiedendo, altresì, di <<accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti intervenuti tra la sig.ra Pt_1 e l'Arch. CP_4 per grave inadempimento di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione dei compensi percepiti pari ad € 20.000,00 oltre interessi; in ogni caso e sempre in via riconvenzionale, accertate le responsabilità e i gravi inadempimenti sia della Parte_2 che dell'Arch. CP_4, condannare gli stessi, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla sig.ra Parte_1 nella misura non inferiore, allo stato, ad € 569.928,25, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in istruttoria>>.

Il c.t.u. nominato in primo grado, ing. Persona_4, dopo avere premesso che l'incarico conferito dalla Pt_1 all'arch. CP_4 prevedeva <<a - progettazione esecutiva; b - direzione dei Lavori, c - coordinamento della sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori)>>, ha affermato quanto di seguito riportato. <<...È certamente censurabile il comportamento superficiale ed omissivo del DdL, chiamato dalla legge alla vigilanza proattiva in cantiere, se poi emergono - come poi sono effettivamente emersi - i seguenti profili: - realizzazione da parte della Parte_2 di ripetute e rilevanti lavorazioni difformi fin dall'autunno 2011, talvolta in variante "informale", ed anche in violazione della regola dell'arte (come è possibile siano state eseguite all'insaputa del DdL?), - prolungata presenza in cantiere di una serie di ditte Terze "sconosciute" nel 2011 e 2012 (subappalti non autorizzati?) e proseguite fino al 2015 - anch'esse impegnate in ripetute e rilevanti ed ulteriori lavorazioni difformi, e che quindi operavano con interferenze non gestite in contemporanea tra loro e a volte con la ditta "ufficiale" [...]

Pt_2)...Regolarità urbanistica ed amministrativa. Si segnala la singolarità di un Direttore dei Lavori quale il CP_4 che progetta e fa eseguire - in costanza di rapporto - alcuni abusi edilizi commessi sotto la sua stessa Direzione dei Lavori! Ci si riferisce al cambio abusivo di destinazione d'uso di parte del torrino... da "C/2 - soffitta" ad "A/1 - abitazione signorile", nonché la sua fusione abusiva con l'appartamento principale... Il tutto in assenza di titolo abilitativo efficace ed in difformità TOTALE con la attuale rappresentazione planimetrica redatta dallo stesso Parte_4 della Sicurezza...dagli atti di causa non>> emerge <<alcuna relazione od elaborato riconducibile ad un progetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)...Altre inadempienze...n.q. di progettista - ometteva di fornire alla Parte_2 (ed alla Pt_1 la maggior parte dei progetti esecutivi architettonici, strutturali ed impiantistici - come anche alcuni particolari costruttivi, in

base ai quali dovevano essere realizzati i lavori; e ciò sia nelle versione iniziale allegata al Contratto de quo, sia in occasione dei successivi e necessari aggiornamenti, alla luce delle molteplici varianti in corso d'opera; n.q. di direttore dei lavori - in diverse occasioni ometteva di impartire le necessarie istruzioni alla **Parte_2** che pertanto eseguiva le relative opere in autonomia, spesso in maniera difforme al contratto de quo ed alla regola dell'arte; non vigilava in generale sulla corretta esecuzione dei lavori...omettendo così di produrre i rapportini periodici alla committenza; - ometteva l'emissione dei prescritti ordini di servizio...a fronte delle diverse e molteplici varianti in corso d'opera come anche delle lavorazioni extracontrattuali, tutte poi comunque eseguite dalla [...] **Pt_2** ; ...- certificava la corretta esecuzione di talune opere, che - al contrario - sarebbero poi risultate essere state realizzate in difformità alla regola dell'arte; - eseguiva un sopralluogo presso il cantiere in data 18.10.2012, ed all'esito redigeva una relazione giurata, in cui rilevava il ritardo delle lavorazioni e riscontrava alcuni vizi relativi ai lavori già effettuati (da egli stesso diretti!), ed ometteva però di rilevare la presenza di ulteriori vizi e difetti, che sarebbero stati invece riscontrati solo successivamente da parte di alcuni tecnici di fiducia della **Pt_1** n.q. di Progettista e Direttore dei Lavori - a seguito di specifici sopralluoghi per riscontrare copiosi fenomeni infiltrativi, nella relazione del 17.4.2014 indicava le attività che riteneva opportune per l'eliminazione delle cause che avevano provocato le infiltrazioni, omettendo tuttavia di redigere il necessario progetto esecutivo ed anche di dirigere l'esecuzione dei lavori da egli stesso indicati. Impianti tecnologici. Ancora per quanto attiene la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici, ed in particolare dell'impianto elettrico, lo scrivente C.T.U. ha quindi accertato come il progettista **CP_4** non abbia prodotto negli atti di causa alcun elaborato grafico o relazione di livello esecutivo. La suddetta grave carenza riguarda anche gli altri impianti tecnologici: termico, climatizzazione, video-citofonico, telefonico, ADSL, LAN, televisivo (digitale e satellitare), video-protezione ed allarme, domotica, serrande, illuminazione esterna, né tantomeno la loro integrazione con gli schemi degli impianti principali...il progetto dell'impianto elettrico è incompleto e pertanto ineseguibile: non si conoscono infatti i carichi di potenza (di picco e di esercizio) previsti dall'insieme di utenze, né si conosce lo spessore dei vari cavi da stendere, per valutarne l'adeguatezza; non si dispone altresì della tipologia e dimensionamento dei vari componenti, non si ha evidenza del progetto esecutivo dei quadri elettrici generali, né tantomeno su come essi siano internamente sezionati e protetti; da ultimo - ma non meno importante, manca qualsiasi cenno alle dorsali di messa a terra. Senza il sopra descritto insieme di dati tecnici e di schede prodotti è molto difficile ed oneroso redigere le indispensabili dichiarazioni di conformità dei vari impianti, né tantomeno

eseguire il collaudo finale di ciascun impianto, opzione invece esplicitamente richiesta da Pt_1 e promessa da CP_4
Manca altresì qualsiasi riferimento alle modalità di uso e manutenzione ordinaria, necessarie per garantire nel tempo l'efficienza di esercizio degli impianti...Da ultimo, si segnala come gli abusi edilizi riscontrati abbiano addirittura compromesso la commerciabilità degli immobili de quibus>>.

Deriva da quanto precede che le suindicate condotte poste in essere dall'arch. CP_4, nell'ambito della complessiva economia del rapporto, costituiscono certamente grave inadempimento tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale se solo si considera che esse hanno addirittura <<compromesso la commerciabilità>> del bene. Afferma la S. C.: <<In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. 4/03/2022, n. 7187). <<In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità>> (Cass. 05/03/2019, n. 6364). <<In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità>> (Cass. 22/10/2014, n. 22346).

Va, dunque, pronunciata la risoluzione del contratto intercorso tra Controparte_9 e Controparte_4 il 1°/07/2010 (<<avente ad oggetto l'assistenza alla progettazione completa della distribuzione degli spazi>> dell'immobile sito in Roma, via Paolo Frisi n. 50), nonché dei

contratti intercorsi tra le medesime parti il 22/07/2011 (aventi ad oggetto: <<incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione in Roma via P. Frisi, 50>>; <<designazione del coordinatore della sicurezza>>). Posto, poi, che la pronuncia di risoluzione del contratto produce un effetto restitutorio relativamente alle prestazioni già eseguite, l'arch. Controparte_4 deve essere condannato alla restituzione in favore di Parte_1 della somma di € 20.000,00 da costei corrispostagli (v. fattura n. 34/2011 del 16/09/2011 - pag. 97 c.t.u. in atti), oltre interessi legali dalla data della domanda (19/01/2016) al soddisfo (Cass. 20/03/2018, n. 6911).

Il c.t.u. nominato in primo grado in base allo <<stato di consistenza del 23.1.2013 (redatto all'atto dell'estromissione della Parte_2 dal cantiere, Ing. Per_3 della CTU resa in ATP, nonché dagli accertamenti sui luoghi di causa eseguiti>> ha accertato che dovranno essere effettuati: <<il rifacimento della copertura del torrino...per eliminare le infiltrazioni d'acqua>>; il ripristino del parquet; la copertura della caldaia....>> e che sono stati, invece, già effettuati i lavori per l'eliminazione dei difetti dell'impianto elettrico; per eliminare lo stillicidio dalle bocchette dell'impianto di condizionamento; per eliminare i difetti nell'impianto di riscaldamento e nell'impianto del gas. Ha concluso il c.t.u. che l'importo dei costi relativi agli interventi di ripristino dell'immobile ammonta complessivamente ad € 87.246,05 (recupero dei costi per le opere di ripristino già eseguite: €. 57.109,04 - stima dei costi per gli interventi ancora da eseguire: € 30.137,01) i.v.a. inclusa. L'arch. Controparte_10, dunque, va condannato al pagamento di € 87.246,05 (i.v.a. inclusa) in favore di Parte_1. Trattandosi di debito valore, sull'indicata somma (valutata con riferimento al 23.1.2013) dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria fino alla data della presente decisione, e così complessivi € 99.111,51, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Non spettano gli interessi anteriori. Invero, <<Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo>> (Cass. 20-1-2020, n. 1111). Nella specie, L'appellante Parte_1 non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico. Non è stata dimostrata la sussistenza di danni non patrimoniali subito asseritamente consistenti nel disagio subito per avere dovuto trovare un'altra abitazione.

Infine, non può essere accolta la domanda di Parte_1 volta ad ottenere la restituzione dell'importo di € 55.000,00 corrisposto in favore della ditta Parte_2 di CP_5 in virtù della transazione

del 27/06/2017 (v. verbale di udienza del 27/06/2017), dal momento che all'impresa esecutrice dei lavori era comunque dovuto il corrispettivo per la <<realizzazione di opere in muratura consistenti in demolizioni e ricostruzioni degli immobili... siti in Roma via Paolo Frisi n. 50 e via Barnaba Oriani n. 137>> (che l'ingunta le aveva commissionato) e per il quale aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 9604/2015 del 24/04/2015 in danno di *Parte_1*, per l'importo di € 254.375,84. Ed è evidente che, come correttamente affermato dal primo giudice, <<la responsabilità di natura professionale ascrivibile al professionista non elide l'obbligo di versare il corrispettivo alla impresa appaltatrice>>.

L'esame del quarto e del quinto motivo di gravame, con i quali l'appellante *Parte_1* censura la sentenza appellata per avere posto "le spese di C.T.U...nei rapporti interni fra la Sig.ra *Parte_1* [...] l'Arch. *CP_4* in misura pari a 3/5 dell'intero a carico della prima e nella residua misura a carico del secondo", e per averla erroneamente condannata <<alla refusione delle spese giudiziali liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP, in favore della compagnia di assicurazione chiamata in causa dall'Arch. *CP_4*, sono assorbiti dal fatto che il parziale accoglimento dell'appello rende necessaria una diversa regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Va accolta la domanda di garanzia proposta dell'arch. *CP_4* nei confronti della *Controparte_1* dovendosi rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata per non avere l'assicurato dimostrato di avere denunciato <<il sinistro>> (ovvero la richiesta di risarcimento del danno) entro tre giorni dal momento in cui ne era venuto a conoscenza decorrenti dal 19/01/2016, data della notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo. Stabilisce l'art. 4 della sezione I delle condizioni generali di assicurazione: <<denuncia dei sinistri – obblighi dell'assicurato>> che <<in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile)>>>. L'art. 1915 c.c. stabilisce che <<L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto>>. Nella specie, la *Controparte_1* non ha dimostrato che *Controparte_4* dolosamente non ha adempiuto all'obbligo di avviso né quale sia stato il pregiudizio sofferto in ragione di tale inadempimento. Neppure può sostenersi che la indicata garanzia non sarebbe operante in quanto l'assicurato *CP_4* avrebbe violato il

patto di gestione della lite di cui all'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione dal momento che l'indicato articolo non contiene la previsione di eventuali decadenze dalla garanzia nel caso in cui l'assicurato si rivolga ad un proprio difensore di fiducia. Conseguentemente, *Controparte_1* va condannata a tenere indenne *Controparte_4* di quanto costui dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza in favore di *Controparte_9*, nei limiti della somma di € 89.200,35, ovvero € 119.111,51 da cui va detratta: la somma di € 20.000,00 versata a titolo di compenso per l'opera professionale svolta, della quale *Parte_1* ha chiesto la ripetizione, non rientrando nell'oggetto del rischio assicurato limitato ai danni prodotti dall'assicurato nell'esercizio della professione e non anche ai compensi da costui percepiti e non dovuti; la somma di € 8.920,00, pari al 10% di € 89.200,35 in virtù di quanto stabilito dall'art. 10 delle condizioni generali di polizza: <<...l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro...>>.

In considerazione dell'esito complessivo della lite, nei rapporti tra l'appellante *Parte_1* e l'appellato *Controparte_4*, le spese processuali del doppio grado vanno compensate nella misura della metà, e poste a carico di *Controparte_4* nella restante misura dell'altra metà, liquidata come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (valore della causa: € 119.111,51; tabelle 2 e 12, quinto scaglione, compensi medi, con esclusione per l'appello del compenso per la fase di istruttoria/trattazione, non espletata). Nulla per spese tra *Parte_1* e la *Controparte_1* nei cui confronti non sono state proposte domande. Nel rapporto processuale tra *Controparte_4* e la *Controparte_1* alla soccombenza segue la condanna della *Controparte_1* al pagamento in favore di *CP_4* [...] delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (valore della causa: € 89.200,35; tabelle 2 e 12, quinto scaglione, compensi medi, con esclusione per l'appello del compenso per la fase di istruttoria/trattazione, non espletata). Le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste a carico definitivo di *Controparte_4*.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] con atto di citazione notificato in data 15/12/2017 nei confronti di *Controparte_4* e della *Controparte_1* avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 20588/2017, pubblicata il 2/11/2017, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara la risoluzione dei contratti intercorsi tra *Controparte_9* e *Controparte_4* il 1°/07/2010 ed il 22/07/2011; per l'effetto, condanna *Controparte_4* alla restituzione in favore di *Parte_1* della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dal 19/01/2016 al soddisfo;
- b) condanna *Controparte_4* al pagamento in favore di *Parte_1* [...] della somma di € 99.111,51, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- c) compensa tra l'appellante *Parte_1* e l'appellato *CP_4* [...] le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio della metà; condanna *Controparte_4* al pagamento, in favore di *Parte_1*, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio per la restante metà, che liquida quanto al primo grado, in € 6.774,25, di cui € 59,25 per spese, ed € 6.715,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge; quanto al secondo grado, in € 5.159,50, di cui € 402,00 per spese, ed € 4.757,50 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
- d) condanna la *Controparte_1* a tenere indenne *Controparte_4* di quanto da costui deve essere corrisposto in favore di *Parte_1* [...] in esecuzione della presente sentenza (€ 89.200,35 oltre spese);
- e) condanna la *Controparte_1* al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore di *Controparte_4* che liquida: quanto al primo grado, in € 13.430,00, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge; quanto al secondo grado, in € 9.515,00 oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
- f) pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico di *Controparte_4*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Maria Grazia Conti

Il Presidente

dott. Emilio Norelli